

अपील प्रकरण क्रमांक ए/2000/2016

**अपीलार्थी श्री स्वप्नेश्वर मिश्रा वास्ते श्री विश्वनाथ मिश्रा वार्ड नं 16 बैकुण्ठपुर, जिला रायगढ़
विरुद्ध**

**जनसूचना अधिकारी कार्यालय कार्यपालन यंत्री (सं/सं) छ.रा.वि.वि.कं.मर्या.रायगढ़ जिला रायगढ़
आदेश दिनांक 16.10.2017**

आयोग की पेशी दिनांक 23.03.2017 का कार्यवाही विवरण आयोग के रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक 1137 दिनांक 29.05.2017 से प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय कार्यपालन यंत्री (सं/सं) 1 छ. रा. वि. वि. कं. मर्या.रायगढ़, जनसूचना अधिकारी कार्यालय कार्यपालन यंत्री (सं/सं) 1 छ. रा. वि. वि. कं. मर्या. रायगढ़ एवं अपीलार्थी को प्रेषित किया गया था, जिसकी कंडिका 9 निम्नानुसार हैं –

- (1) अपीलार्थी की द्वितीय अपील स्वीकार करते हुए सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19(8)(क)(1) के तहत कार्यपालन यंत्री (सं/सं) छ.रा.वि.वि.कं.मर्या.रायगढ़ जिला रायगढ़(लोक प्राधिकारी) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन की स्पष्ट जानकारी इस पत्र के जारी होने के 30 दिवस में अपीलार्थी को रजिस्टर्ड एडी पत्र से निशुल्क उपलब्ध करावें।

जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का मामला आयोग एवं जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी के मध्य का है, जिसका अपीलार्थी से आगे कोई संबंध नहीं है।

इन्हीं निर्देशों के साथ अपीलार्थी की यह द्वितीय अपील नस्तीबद्ध की जाती है।

- (2) दिनांक 29.03.2016 से आज तक पदस्थ रहे जनसूचना अधिकारी कार्यालय कार्यपालन यंत्री (सं/सं) छ.रा.वि.वि.कं.मर्या.रायगढ़ इस पत्र के जारी होने के 30 दिवस में रजिस्टर्ड एडी पत्र से आयोग को मय समर्थित अभिलेखों के जवाब प्रस्तुत करें कि अपीलार्थी के आवेदन की जानकारी प्रदाय न करने, आयोग में कोई जवाब न प्रस्तुत करने एवं आयोग की पेशी दिनांक 23.03.2017 में बगैर सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण क्यों न उनके विरुद्ध सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) के तहत प्रतिदिन रु 250 की दर से अधिकतम 25000/- रु की शास्ति अधिरोपित की जावे तथा धारा 20(2) के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी को लेख किया जावे। जवाब में प्रकरण क्रमांक प्रकरण क्रमांक प्रकरण क्रमांक तथा आयोग में स्टाफ आफिसर को नस्ती प्रस्तुत करने की दिनांक का अवश्य उल्लेख करें।
- (3) दिनांक 28.04.2016 से आज तक पदस्थ रहे प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय कार्यपालन यंत्री (सं/सं) छ.रा.वि.वि.कं.मर्या.रायगढ़ इस पत्र के जारी होने की तिथि से 30 दिवस में रजिस्टर्ड एडी पत्र से आयोग को मय समर्थित अभिलेखों के जवाब प्रस्तुत

करें कि उनके समक्ष प्रस्तुत अपील का निराकरण नहीं करने तथा आयोग में कोई जवाब न प्रस्तुत करने के लिये क्यों न उनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय नया रायपुर द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 8-5/2013/ आरटीआई/1-सूअप्र दिनांक 14.11.2013 की कंडिका 09 तथा पत्र क्रमांक 768/जी-2071/2012/1-सूअप्र दिनांक 29.04.2013 की कंडिका 2 के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी को लेख किया जावे। जवाब में प्रकरण क्रमांक तथा आयोग में स्टाफ आफिसर को नस्ती प्रस्तुत करने की दिनांक का अवश्य उल्लेख करें।

- (4) कार्यपालन यंत्री (सं/सं) छ.रा.वि.वि.कं.मर्या. रायगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वह इस पत्र की प्रतिलिपि इस अवधि में पदस्थ रहे सभी जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी को रजिस्टर्ड एडी पत्र से या पावती प्राप्त कर तत्काल प्रदाय करे तथा उनके नाम, पदस्थिति अवधि एवं वर्तमान पदस्थिति से आयोग को रजिस्टर्ड पत्र से अवगत करावे।

2. आयोग के उपरोक्त पत्र की कंडिका 9(4) के पालन में कार्यपालन यंत्री (सं/सं) छ.रा. वि.वि.कं.मर्या.रायगढ़ के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। यह उनकी लापरवाही दर्शाता है। इस कारण संबंधित अवधि में पदस्थ रहे समस्त जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी को आयोग का उपरोक्त पत्र प्रदाय नहीं किया जा सका एवं उनके प्रस्तावित दांडिक कार्यवाही पर जवाब आयोग को प्राप्त नहीं हो सके तथा उनके नाम, पदस्थिति अवधि एवं वर्तमान पदस्थिति भी आयोग को ज्ञात नहीं हो सकी। अतः अब इनसे आगे पत्राचार करने का कोई औचित्य नहीं है।

3. दिनांक 23.03.2017 की स्थिति में पदस्थ रहे जन सूचना अधिकारी के द्वारा भी आयोग के उपरोक्त पत्र की कंडिका 9(2) के पालन में प्रस्तावित दांडिक कार्यवाही का कोई जवाब आयोग में प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि यह पत्र उनको आयोग के द्वारा सीधे प्रेषित किया गया था।

4. दिनांक 23.03.2017 की स्थिति में पदस्थ रहे प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा भी आयोग के उपरोक्त पत्र की कंडिका 9(3) के पालन में प्रस्तावित दांडिक कार्यवाही का कोई जवाब आयोग में प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि यह पत्र उनको आयोग के द्वारा सीधे प्रेषित किया गया था।

5. प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि जनसूचना अधिकारी प्रकरण में प्रथम दृष्टया दोषी हैं क्योंकि जो जानकारी अपीलार्थी को आवेदन दिनांक 29.03.2016 से 30 दिवस में प्रदाय करना थी, वह उनके द्वारा अपीलार्थी को प्रकरण में आयोग के निर्णय दिनांक 23.03.2017 तक प्रदाय नहीं की गई, आयोग में प्रकरण की सुनवाई के दौरान कोई जवाब

प्रस्तुत नहीं किया गया एवं आयोग की पेशी दिनांक 23.03.2017 में बगैर सूचना के अनुपस्थित रहे । इनके दोषी होने का पूर्ण विवरण आयोग के पत्र क्रमांक 1137 दिनांक 29.05.2017 की कंडिका 4, 6, 7 एवं 9(2) में दर्शाया गया है ।

6. प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी प्रकरण में प्रथम दृष्टया दोषी हैं क्योंकि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का निराकरण नहीं किया गया तथा आयोग में प्रकरण की सुनवाई के दौरान कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया । इनके दोषी होने का पूर्ण विवरण आयोग के पत्र क्रमांक 1137 दिनांक 29.05.2017 की कंडिका 2, 5, 8 एवं 9(2) में दर्शाया गया है ।

7. अतः प्रबंध संचालक छ.रा.वि.वि.कं.मर्या. डगनिया रायपुर से सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20(2) के तहत अनुशंसा की जाती है कि वह दिनांक 29.03.2016 से 23.03.2017 तक पदस्थ रहे समस्त जनसूचना अधिकारी कार्यालय कार्यपालन यंत्री (सं/सं) छ.रा.वि.वि.कं.मर्या.रायगढ़ से स्पष्टीकरण प्राप्त कर उनके विरुद्ध आवश्यकतानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करें ।

8. प्रबंध संचालक छ.रा.वि.वि.कं.मर्या. डगनिया रायपुर से आयोग के पत्र क्रमांक 1137 दिनांक 29.05.2017 की प्रति संलग्न कर छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय नया रायपुर द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 8-5/2013/ आरटीआई/1-सूअप्र दिनांक 14.11.2013 की कंडिका 09 के अनुसार अनुशंसा की जाती है कि वह दिनांक 28.04.2016 से 23.03.2017 तक पदस्थ रहे समस्त प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय कार्यपालन यंत्री (सं/सं) छ.रा.वि.वि.कं.मर्या.रायगढ़ के विरुद्ध स्पष्टीकरण प्राप्त कर आवश्यकतानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करें ।

प्रकरण इन्हीं निर्देशों के साथ नस्तीबद्ध किया जाता है ।

प्रबंध संचालक छ.रा.वि.वि.कं.मर्या.डगनिया रायपुर, जनसूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी, सूचित हों ।

सही/-
(ए.के.सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त